Resolución Directoral N°0156-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 08 de julio de 2026.

VISTOS:

La CARTA N°030-2026/MMCH/CO-UNAMBA, INFORME N°0916-2026-UEI-UFO-UNAMBA/PAECH, INFORME N° 1599-2026-ARG-UEI-UNAMBA, CARTA N°1869-2026-DIGA-UNAMBA, OPINIÓN LEGAL N° 027-2026-JULIO-ASESORÍA LEGAL EXTERNA, CARTA N°153-2026-JOAJ-WDS-UNAMBA, y demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el cuarto párrafo del Artículo 18° de la Constitución Política del Perú, las universidades gozan de autonomía en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico, y se rigen por sus propios Estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes, norma constitucional concordante con el artículo 8° de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, que dispone que el Estado reconoce la autonomía universitaria que se ejerce conforme lo dispuesto en la Constitución, la ley N° 31520 la que dispone restablecer la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas, y demás normatividad aplicable;

Que, mediante Resolución Rectoral N° 01-2026-R-UNAMBA, de fecha 02 de enero de 2026, se designa al Mag. Rommel Lenny Borda Balderrama, en el cargo de Director General de Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac;

Que, el Rector de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, bajo Resolución N°198-2026-R-UNAMBA, de 18 de marzo de 2026, delega facultades y atribuciones, la misma que surtirá efecto con eficacia anticipada a partir del 02 de enero de 2026;

Que, el artículo IV del título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N°27444, establece que son principios del Procedimiento Administrativo, Principio de Legalidad - Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que les estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los cuales les fueron conferidas;

Que, el artículo 51° del Reglamento de Organización y Funciones establece que la Dirección General de Administración es el Órgano de Apoyo dependiente del rectorado, responsable de la gestión administrativa, encargado de gestionar los recursos humanos, materiales, económicos y financieros para satisfacer las necesidades de las unidades de organización de la UNAMBA;

Resolución Directoral N°0156-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 08 de julio de 2026.

Que, de conformidad a lo establecido en el artículo 34° de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley N°30225, numeral 34.1. El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente;

Que, del dispositivo legal antes mencionado en el artículo 34°, numeral 34.2 El contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: *(...) iii) autorización de ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento;*

Que, de conformidad de lo establecido en el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en el artículo 142° numeral 142.3. El plazo de ejecución contractual de los contratos de supervisión de obra está vinculado a la duración de la obra supervisada.

Que, de la norma antes mencionada en el artículo 158. Ampliación del plazo contractual 158.1. Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos: a) Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado. b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista;

Que, del referido Reglamento, establece en el artículo 199, numeral 199.7. En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad amplía, sin solicitud previa, el plazo de los otros contratos que hubiera celebrado y que se encuentren vinculados directamente al contrato principal

Que, mediante RESOLUCIÓN N° 220-2022-R-UNAMBA, se aprueba el Expediente Técnico para ejecución del Componente de Infraestructura Educativa en referencia del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE PRE GRADO DE LA SEDE TAMBOBAMBA DE LA UNAMBA DISTRITO DE TAMBOBAMBA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - REGIÓN APURÍMAC", por el costo total de la inversión que asciende a **S/.5,404,796.93 soles.**

Que, mediante Resolución N° 245-2024-R-UNAMBA, de fecha 10 de octubre de 2024, se aprobó el Expediente Técnico Reformulado del proyecto de inversión "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE PRE GRADO DE LA SEDE TAMBOBAMBA DE LA UNAMBA, DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGIÓN APURÍMAC" - SEGUNDA ETAPA, CON CUI N° 2234134, por el monto de S/ 10,737,848.43 y un plazo de ejecución de doscientos sesenta (260) días calendario;

Resolución Directoral N°0156-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 08 de julio de 2026.

Que, mediante proceso de selección **CP-SM-2-2024-UNAMBA-1** se adjudica la buena pro y se suscribe el **CONTRATO N°04-2025-UNAMBA** de fecha 03 de marzo de 2025, con el Contratista MAURO MOSCAIRO CHURA, por el monto de S/502,812.44 con un plazo de ejecución de 240 días calendarios; para la supervisión del proyecto antes referido;

Que, con Resolución Directoral N°156-2025-DIGA-UNAMBA de fecha 04 de julio de 2025, se resuelve declarar procedente, la ampliación de plazo N°01, por 07 días calendario;

Que, con Resolución Directoral N°052-2025-DIGA-UNAMBA de fecha 19 de setiembre de 2025, se resuelve declarar procedente, la solicitud de ampliación de plazo N° 02 por 85 días calendarios solicitado por el Consorcio Pastor;

Que, con Resolución Directoral N°0168-2025-DIGA-UNAMBA de fecha 23 de diciembre de 2025, se resuelve declarar procedente, la ampliación de plazo N° 03, por 91 días calendario solicitado por el Consorcio Pastor;

Que, con Resolución Directoral N°070-2026-DIGA-UNAMBA de fecha 13 de abril de 2026, se resuelve declarar procedente, la ampliación de plazo N° 04, por 112 días calendario solicitado por el Consorcio Pastor;

Que, Resolución Directoral N°0136-2026-DIGA-UNAMBA de fecha 22 de junio de 2026, se resuelve declarar procedente la Ampliación de Plazo N° 05 solicitado por el CONSORCIO PASTOR, por el término de CIENTO SESENTA (160) DÍAS CALENDARIO, derivada de la ejecución de la Prestación Adicional de Obra N° 01, aprobada mediante Resolución N° 305-2026-R-UNAMBA,

Que, con CARTA N°030-2026/MMCH/CO-UNAMBA, de fecha 17 de junio de 2026, el contratista encargado de la supervisión Mauro Moscairo Chura, solicita ampliación de plazo N° 01 por 217 de acuerdo a lo siguiente:

3. DETERMINACIÓN DEL PLAZO REQUERIDO

Al haber culminado el plazo original del servicio de supervisión el 30 de mayo de 2026 y mantenerse vigente la ejecución de la obra hasta el 2 de enero de 2027, corresponde ampliar el plazo de supervisión por el periodo comprendido del 31 de mayo de 2026 al 02 de enero de 2027

Resolución Directoral N°0156-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 08 de julio de 2026.

El referido periodo equivale a 217 días calendario.

Este plazo permitirá que la supervisión mantenga cobertura contractual durante todo el periodo vigente de ejecución de la obra, en concordancia con su naturaleza accesoria y al contrato principal.

Que, a través del INFORME N°0916-2026-UEI-UFO-UNAMBA/PAECH de fecha 23 de junio de 2026, la Unidad Funcional de Obras, emite pronunciamiento de acuerdo a los siguiente:

4.ANÁLISIS

4.1. De la disposición citada se desprende que el plazo contractual del servicio de supervisión no constituye una obligación independiente del contrato principal, sino que mantiene una vinculación directa con la duración efectiva de la ejecución de la obra, debiendo permanecer vigente mientras subsistan actividades pendientes de ejecución que requieran control, seguimiento y supervisión por parte de la Entidad.

(…)

4.3. (…) mediante Opinión N°042-2023/DTN, concluyó expresamente que:

"(…)

3.1. Como consecuencia de la aprobación de la ampliación de plazo del contrato de ejecución de obra (con independencia de la causal invocada para esta aprobación), conforme a lo dispuesto en el numeral 199.7 del artículo 199 del Reglamento, la Entidad amplía el contrato de supervisión de obra; toda vez que éste último, por su naturaleza, se encuentra directamente vinculado al contrato de ejecución de obra.

4.4. Asimismo, la referida opinión precisa que el contrato de supervisión posee naturaleza accesoria respecto al contrato de ejecución de obra, situación que determina que cualquier evento que afecte la duración de la obra repercuta necesariamente en la vigencia del contrato de supervisión.

4.5. En tal sentido, considerando que la ejecución de la obra mantiene vigencia contractual hasta el 02 de enero de 2027 y que el plazo contractual de la supervisión culminó el 30 de mayo de 2026, corresponde formalizar la Ampliación de Plazo N° 01 del Contrato N° 04-2025-UNAMBA por el periodo comprendido entre el 31 de mayo de 2026 y el 02 de enero de 2027, equivalente a doscientos diecisiete (217) días calendario, como se puede ver en la tabla:

Concepto	Sustento	Fecha/Días calendarios
Plazo contractual original	Contrato N°04-2025-UNAMBA	240
Inicio del servicio de supervisión	Contrato N°04-2025-UNAMBA	05/05/2025
Periodo de suspensión	Del 18/12/2025 al 17/05/2026	151
Fecha de culminación contractual de la supervisión	Computo de plazo contractual	30/05/2026
Fecha vigente de culminación vigente del contrato principal "COSORCIO PASTOR"	Contrato de Ejecución de Obra del Consorcio Pastor y ampliaciones aprobadas	02/01/2027
Periodo a ampliar del servicio de supervisión	Del 31/05/2026 al 02/01/2027	217

(…)

4.10 Asimismo, respecto al aspecto económico de la ampliación de plazo, se advierte que el Contrato N° 04-2025-UNAMBA contempla para el servicio de supervisión de obra un monto de S/ 486,000.00, calculado sobre la base de doscientos cuarenta (240) días calendario y una tarifa diaria ofertada de S/ 2,025.00.

OFERTA ECONÓMICA

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	N°DE PERIODOS DE TIEMPO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA UNITARIA OFERTADA	TOTAL OFERTA ECONOMICA
Supervisión de obra	240	Días	2,025.00	486,000.00
Liquidación de obra				16,812.44

Resolución Directoral N°0156-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 08 de julio de 2026.

502,812.44

4.11. De la revisión de las valorizaciones tramitadas Y pagadas, se verifica que a la fecha se ha reconocido al supervisor el monto acumulado de S/ 272,130.10 por concepto de valorizaciones del servicio de supervisión de obra, quedando un saldo disponible de S/ 213,869.90 respecto del monto contratado para dicho componente, como se puede ver a continuación:

Concepto	Monto (S/)
Monto contratado para la supervisión	486,000.00
(-) Valorizaciones pagadas	272,130.10
Saldo contractual disponible	213,869.90
Tarifa diaria contractual	2,025.00
Días de ampliación de plazo	217
Monto requerido para la ampliación plazo	439,425.00
(-) Saldo contractual disponible	213,869.90
Monto adicional requerido	225,555.10

De acuerdo con el cuadro precedente, el monto requerido para cubrir el periodo correspondiente a la Ampliación de Plazo N° 01 asciende a S/ 439,425.00; sin embargo, el saldo disponible del componente de supervisión de obra es de S/ 213,869.90. En consecuencia, se requiere incorporar recursos adicionales por el importe de S/ 225,555.10, a fin de garantizar la continuidad del servicio de supervisión durante todo el plazo vigente de ejecución de la obra.

5. CONCLUSIONES

(…)

5.2. Por lo que, esta Unidad Funcional de Obras, sobre la base del análisis técnico desarrollado a la solicitud de la consultoría de la supervisión de obra "MAURO MOSCAIRO", emite opinión técnica favorable y considera técnicamente procedente continuar con el trámite administrativo para la aprobación de la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 por doscientos diecisiete (217) días calendario (…)

Que, con el INFORME N° 1599-2026-ARG-UEI-UNAMBA, de fecha 23 de junio de 2026, la Unidad Ejecutora de Inversiones, acoge en todos sus extremos el Informe N°0916-2026-UEI-UFO-UNAMBA/PAECH, concluyendo que la Ampliación de Plazo N° 01 por doscientos diecisiete (217) días calendario resulta procedente, al encontrarse el contrato de supervisión directamente vinculado al contrato principal de ejecución de obra;

Que, a través de la CARTA N°1869-2026-DIGA-UNAMBA de fecha 23 de junio de 2026, la Dirección General de Administración solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica opinión legal sobre solicitud de ampliación de plazo;

Que, a través de la CARTA N°153-2026-JOAJ-WDS-UNAMBA, de fecha 07 de julio de 2026; la Oficina de Asesoría Jurídica remite la OPINIÓN LEGAL N° 027-2026-JULIO-ASESORÍA LEGAL EXTERNA, de fecha 03 de julio de 2026, opina lo siguiente:

IV. CONCLUSIONES

1. Es legal y jurídicamente PROCEDENTE la aprobación y formalización de la Ampliación de Plazo N°01 del Contrato N° 04-2025-UNAMBA, para el Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de la obra "Mejoramiento de los Servicios Educativos de Pre Grado de la Sede Tambobamba de la UNAMBA - Segunda Etapa", por el periodo de doscientos diecisiete (217) días calendario, computados a partir del 31 de mayo de 2026 hasta el 02 de enero de 2027.
2. El expediente de regularización técnica se ajusta plenamente a las disposiciones de los artículos 142.3 y 199.7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, verificándose el nexo de causalidad directo entre la postergación de la

Resolución Directoral N°0156-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 08 de julio de 2026.

obra principal y el vencimiento del plazo de la supervisión. La procedencia legal cuenta con el respaldo expreso de las áreas especializadas de la Entidad, materializado en el Informe N°0916-2026-UEI-UFO-UNAMBA/PAECH de la Unidad Funcional de Obras y el Informe N°1599- 2026-ARG-UEI-UNAMBA de la Unidad Ejecutora de Inversiones, de cuyos contenidos no somos responsables.

Que, estando a los fundamentos expuestos y en uso de las facultades delegadas, y en cumplimiento de lo establecido en la Ley Contrataciones del Estado y Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, el Director General de Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR y **FORMALIZAR** la Ampliación de Plazo N° 01 del Contrato N° 004-2025-UNAMBA, para el servicio de consultoría de obra para la supervisión de obra "Mejoramiento de los Servicios Educativos de Pre Grado de la Sede Tambobamba de la UNAMBA, Distrito de Tambobamba, Provincia de Cotabambas, Región Apurímac" Segunda Etapa con CUI N°2234134, por el periodo de doscientos diecisiete (217) días calendario, computados desde el 31 de mayo de 2026 hasta el 02 de enero de 2027, conforme a los a los fundamentos técnicos y legal que obran en el expediente.

ARTÍCULO SEGUNDO. – DISPONER que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, efectúe las modificaciones o previsiones presupuestales necesarias y emita la Certificación de Crédito Presupuestario por el monto adicional de S/ 225,555.10 (Doscientos Veinticinco Mil Quinientos Cincuenta y Cinco con 10/100 Soles), correspondiente al periodo de ampliación aprobado.

ARTÍCULO TERCERO. - ESTABLECER que los profesionales que emitieron sus informes, asumen responsabilidad por la veracidad, exactitud y legalidad de la información contenida en sus respectivos pronunciamientos técnicos y legales.

ARTÍCULO CUARTO. - ESTABLECER, que el presente acto administrativo no implica convalidación de los actos o acciones realizadas o por realizarse que no enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto; en consecuencia, los responsables técnicos y legales deberán cautelar la observancia del marco legal de Contrataciones del estado y demás normas vinculantes.

ARTÍCULO QUINTO. - DISPONER, a la Unidad Ejecutora de Inversiones, la implementación de las acciones que correspondan conforme normativa.

Resolución Directoral N°0156-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 08 de julio de 2026.

ARTÍCULO SEXTO. - NOTIFICAR la presente Resolución a la **supervisión MAURO MOSCAIRO CHURA y** empresa **CONSORCIO PASTOR (contratista ejecutor)** para los fines pertinentes.

ARTÍCULO SÉPTIMO. - NOTIFICAR la presente resolución a la Unidad Ejecutora de Inversiones y demás áreas pertinentes de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, para su conocimiento y fines.

ARTÍCULO OCTAVO. - DISPONER que la Unidad de Abastecimiento como Órgano Encargado de las Contrataciones, proceda con el registro y publicación de la presente resolución en la plataforma del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).

ARTÍCULO NOVENO. - DISPONER la publicación de la presente Resolución Directoral Administrativa en el Portal Institucional de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE Y CÚMPLASE.

UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC
Mag. Rommel L. Borda Balderrama
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.c.
UEI
CONSORCIO PASTOR
SUPERVISIÓN DE OBRA
OTI
Abastecimiento
Archivo.
RLBB/ D.DIGA